



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 80 DEL 10/12/2025	OGGETTO: Variazione al bilancio 2025/2027 ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater lett. c, del D.lgs. n. 267/2000
Registro Generale N. 710 DEL 10/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **dieci**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati la;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05.03.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 e la n. 10 del 05.03.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15.05.2025 avente ad oggetto: “Rendiconto esercizio finanziario 2024 - Approvazione”;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2025 avente ad oggetto: “Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

Visto e richiamato:

- il combinato disposto degli artt.107 “*Funzioni e responsabilità della dirigenza*” - 109 “*Conferimento di funzioni dirigenziali*” e 110 “*Incarichi a contratto*” del TUEL adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n.267;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 02.04.2025 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dell’area: ECONOMICO-FINANZIARIA; lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;

Richiamato l’art. 175, comma 5 quater, del D. Lgs. 267/2000, in base al quale:

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
 - b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
 - c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
 - d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
 - e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

Viste :

- La Sentenza n. 1465/2025 resa nel giudizio recante R.G. n. 443/2021 dal Tribunale Civile di Avellino nel giudizio intrapreso da S.G., P.M., V.P. e M.M. e pubblicata in data 06.10.2025.
- L'Ordinanza R.G. n. 856/2025 resa dal Tribunale Civile di Avellino nel giudizio intrapreso da R.D., M.M.A. e M.F., repertorio n. 1917/2025, pubblicata in data 20.10.2025.
- Il Pignoramento mobiliare presso terzi R.G.Es.Mob. n. 406/2024 espletato innanzi il Tribunale Civile di Avellino su D.I;

Visto la fonte di copertura finanziaria individuata, necessita adottare una variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater lett. c), del D. Lgs. 267/2000;

Attesa la competenza in merito;

Visto il regolamento di contabilità;

Visti i D. Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011;

DETERMINA

- 1. Di approvare la variazione, ai sensi dall'art.175, comma 5 quater lett. c), del D. Lgs. 267/2000, le cui risultanze, riportate nel prospetto allegato alla presente;

Indi, per accertata urgenza, di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Avella (AV), 10/12/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI
f.to Dott. Nicola Montuori

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 10/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Nicola Montuori

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 10/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 10/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 10/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1234, e vi rimarrà fino al 25/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 710 del 10/12/2025;

Oggetto: Variazione al bilancio 2025/2027 ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater lett. c, del D.lgs. n. 267/2000

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Avella (AV), 10/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Dott. Nicola Montuori